

감사결과 처분요구서

- 사업소 자체채용(기간제 근로자) 감사 -

2019. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 범위	1
3. 감사 중점	2
4. 감사 기간 및 인원	2
II . 감사결과 종합	3
III . 감사결과 처분요구	4
1. 처분요구사항 일람표	4
2. 기간제근로자 채용시스템 미흡	5
3. 급여지급(공통급) 및 한수원 계속근무이력 확인 미흡	8

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

공정한 채용에 대한 사회적 책임이 커지는 현 시점에, 사업소 자체채용(기간제 근로자)에 대한 감사를 통해 채용비리 이슈에 대한 내부 리스크 점검하고 기간제근로자 채용 과정의 공정성 및 채용 이후 사후관리의 적정성을 점검 하고자 함

※ 시행근거 : 2019년도 □본부 연간 감사업무계획

2. 감사 대상 및 범위

- 감사대상 : □본부 기간제 근로자 관리 및 사용부서 (8개팀)
- 감사범위 : 2015. 7. 1 ~ 2019. 6. 30 (42개월)
- 대상건수 : 19건

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	합계
건수	4	4	3	5	3	19

- 2015년 : 벨브재료 점검자 기간제 채용 (◇센터) 등 4건
- 2016년 : 홍보전문원(언론담당)기간제 채용 (☆팀) 등 4건
- 2017년 : 취사원 기간제 채용 (▷팀) 등 3건
- 2018년 : 자료관리원 기간제 채용 (◁발 ♠팀) 등 5건
- 2019년 : 간호사 기간제 채용 (♣팀) 등 3건

3. 감사 중점

- 채용절차 준수사항
- 채용 평가방법의 공정성
- 채용 이후 사후관리 실태 점검
 - 급여지급 적정성
 - 근태 및 시간외 근무 점검 등
- 채용절차 및 사후관리에 대한 개선사항 점검

4. 감사 기간 및 인원

- 감사기간 : 2019. 9. 2.(월) ~ 같은 해 10. 15.(화)
- 감사인원 : 3명

II. 감사결과 종합

- ❖ 사업소 자체 기간제 근로자채용과 관련하여 채용 절차의 준수, 평가 방법의 공정성, 채용이후 사후관리 실태 등에 대한 감사결과 전반적으로 양호하였으나 채용시스템 미흡 등 아래와 같이 개선할 필요가 있음.

가. 기간제 근로자 채용시스템 미흡

- 기간제근로자 채용시 입사지원서, 자기소개서, 지역주민확인서, 각종 자격증 등 지원서류 일체를 사업소 인사담당자의 개인 전자우편으로 접수하고 있음
 - ➡ 채용 지원서 접수과정에서 공정성 및 투명성 결여
 - ➡ 지원자 지원현황 수시확인 등 인사담당자 업무부담 가중
 - ➡ 지원서접수 과정에서 인사담당자의 인적오류(실수) 발생 가능성 존재

나. 급여지급(공통급) 미흡

- 월정액급 급여항목(급식보조비 및 공통급) 계산 부적절
 - ➡ 지급기준일(매월 15일) 미준수
 - ➡ 월 정액급을 근무일수에 따른 일할 계산방식으로 잘못 산정

다. 기간제근로자 한수원 계속근무이력 확인 미흡

- 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조 제1항에 따라, 기간제근로자의 근무기간은 2년을 초과할 수 없음
 - ➡ 지원자의 과거 한수원 근무기간과 신규계약 근무기간의 합이 2년을 초과하지 않는지 확인을 소홀히 하고 있음

Ⅲ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	인원
1	♡처	특정	기간제근로자 채용 시스템 개선	개선	1
2	□본부	특정	기간제근로자의 잘못된 급여 정산	시정	3
3	□본부	특정	기간제근로자 급여지급 관련 교육	통보	3
4	□본부	특정	기간제근로자 근무이력 확인업무 교육	통보	2

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 기간제근로자 채용시스템 미흡

관 계 부 서 ♡처

내 용

□ 기간제근로자 채용시스템 미흡

○ 한수원 자체 채용홈페이지를 기간제근로자 채용에 활용하지 않음

우리 회사(이하 한수원)는 필요한 인재를 적기에 투명하고 공정하게 채용하고자 최초 ① 입사지원서 접수 ② 지역주민 증명서 작성 ③ 지원현황 확인 ④ 최종 합격 확인까지 채용 전(全) 과정에 대하여 직원 채용 전용 시스템을 구축하여 운영하고 있다.

또한 이 시스템은 모집공고 기간 내에 지원자들이 채용시스템에서 지원 접수 및 전형별 합격여부를 직접 조회 할 수 있게 하여 한수원의 채용 절차의 공정성과 투명성을 공개적으로 확보하고 있다.

※ 한수원 채용 시스템이 구축된 채용 종류(10가지)

- ① 대졸신입채용 ② 고졸신입채용 ③ 사회형편채용 ④ 경력직채용 ⑤ 보훈전형채용
⑥ 전문계약직채용 ⑦ 해외전형채용 ⑧ 공무직근로자 ⑨ 체험형인턴 ⑩ 장애인 체험형 인턴 등

그러나 기간제근로자 채용¹⁾은 본사 주관의 채용 방식이 아닌 각 사업소

1) 기간제 근로자 관리지침 제7조에 따라 본사의 경우 본사인사담당부서장, 사업소의 경우 사업소장이 채용하도록 되어 있음.

필요에 의해 소규모로 채용되고 있으며, 업무특성에 따라 채용 조건이 상이하다는 이유로 한수원 자체 채용 시스템을 활용하는 방식이 아닌 각 사업소 인사담당자들의 개인 전자우편을 통해서 채용 업무를 진행하고 있는데, 이러한 채용방식은 다음과 같은 문제점을 내포하고 있다.

[표 1] 최근 3년간 사업소별 기간제근로자 채용 현황

[단위 : 건]

사업소	연 도		
	2017	2018	2019
□본부	4	5	3
●본부	-	1	2
◆본부	4	3	1
■본부	3	3	2
●본부	2	2	1

※ ●본부는 '17.6.30에 □본부에서 분리발족되어 2017년도 기간제근로자 채용이 없음.

첫째, 인사담당자 개인의 전자우편을 통한 입사지원 접수는 지원자와 인사담당자 당사자들만 확인이 가능할 수 있는 구조로 채용의 공정성과 투명성이 결여될 가능성이 있다.

- 모집공고 기간 이후에 지원을 하거나, 입사지원시 필요한 서류가 누락되었더라도 원천적으로 이를 감시할 수 있는 시스템이 없어 인사담당자가 입사지원 접수를 원칙에 맞지 않게 자의적으로 조정할 수 있는 가능성을 배제할 수 없다.

둘째, 한수원 자체 채용시스템을 활용한 방식은 지원자가 직접 시스템을 통해 지원하고 각 전형별 진행현황을 시스템을 통해 확인을 하는데 반해,

- 현재 기간제 채용의 경우 지원서접수, 지역주민확인 등의 과정이 사업소 인사 담당자 개인 전자우편을 통해 진행됨으로써, 인사담당자는 지원

현황을 확인하기 위해 전자우편 수신을 하루에도 몇 번씩 주기적으로 확인해야 하는 부담이 있다.

- 또한 지원자의 경우는 전자메일으로 발송한 서류(입사지원서·자기소개서·각종 자격증 등)가 인사담당자 전자메일에 정확히 도착하였는지 유선으로 확인 하여야 하는 불편함과, 인사담당자에게 확인 전화를 거는 행위가 행여 당락에 불이익으로 돌아오는 것은 아닌지 등 지원자의 심적 부담을 가중시킬 우려가 있다.

- 그리고 한수원은 보안상의 이유로, 인사담당자가 한수원 사외 메일로 지원자의 상용메일(네이버, 다음, 구글 등)에 발신할 경우 인사담당자는 지원자의 메일수신 확인여부를 명확히 알 수 없다. 또한 인사담당자와 지원자의 메일보관함 용량이 초과될 경우 메일 수신이 되지 않는 등 전자우편 수·발 과정에서 전자우편 계정 및 인적 오류로 인한 문제가 발생할 수 있다.

따라서 사업소 기간제 근무자 채용도 한수원 홈페이지 채용 시스템을 활용하여 시스템 및 인적 오류의 가능성을 방지하고, 이를 통해 채용 과정의 공정성과 투명성 강화·지원자의 편의성 제고 및 우리회사 채용에 대한 신뢰도를 높일 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ♡처장은 사업소 기간제근로자 채용시 한수원 자체 채용홈페이지를 활용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정 · 통보요구

제 목 급여지급(공통급) 및 기간제근로자 계속근무이력 확인 미흡
관 계 부 서 □원자력본부
내 용

1. 급여지급(공통급) 미흡

「기간제근로자관리지침」 제2조(정의) 제7호에 따라 기간제근로자를 직접 사용하는 부서에서 비정규직통합관리 시스템¹⁾을 통해 기간제근로자의 근태와 시간외 근무를 관리하고 급여를 지급하고 있으며 급여 항목은 아래 표[1]와 같다.

[표1] 기간제근로자 급여 항목

(‘19.4.1기준)

급여 항목		급여 산정방식
기준임금	기본급	일할계산
	직무급	
기준 외 임금	시간 외 근무수당	실적계산
	야간근무수당	
	휴일근무수당	
	가족수당	월정액
기타임금	휴가보상금	실적계산
	상여금	일할계산
	퇴직금	계약기간 1년에 대해 30일분의 평균임금 지급(계약기간 1년이상인 경우)
직무가산급	공통급(급식보조비) ²⁾	월정액
	특수급	일할계산

1) 16.1월부터 기간제근로자들의 복무 등을 기존 수기관리 방식에서 비정규직 통합관리시스템을 통해 처리하도록 변경 되었음. ※[근거] ♡(인)-23 “비정규직 통합관리시스템 운영 알림”(2016.1.7)

점검 결과 정규직 직원의 경우 월정액으로 지급되는 급식보조비 등 공통급에 대해 기간제 근로자에게는 일할로 산정하거나 지급기준일(매월 15일)을 잘못 적용하여 지급한 경우가 있었으며 상세 내역은 [표2]와 같다.

[표2] □본부 기간제근로자 공통급(급식보조비)을 잘못 산정한 내역

(금액단위 : 원)

사용 부서	기간제 근로자	근무기간	착오 산정기간	월정액급	실지금액	점검 결과	재직 여부
▷팀	A	17.3.1~ 17.6.15	17.3.1~ 17.3.15	125,000	62,500	60,000 과소지급	퇴사
	B	17.1.1~ 17.5.15	17.1.1~ 17.1.15	125,000	62,500	60,000 과소지급	퇴사
◁발수팀	C	19.1.9~ 20.2.1.8	19.1.9~ 19.1.15	150,000	34,450	115,550 과소지급	근무중
☞팀	D	19.5.13~ 20.5.12	19.5.13~ 19.5.15	167,000	16,680	150,320 과소지급	근무중
			19.8.16~ 19.9.15	167,000	0	167,000 과소지급	근무중

「기간제근로자관리지침」 제4조(차별적 처우 금지 및 모성보호)에 의하면, 기간제근로자임을 이유로 당해 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 정규직원에 비하여 차별적 처우를 하여서는 안 된다고 되어 있으며 이는 급여지급에도 해당된다.

따라서, 기간제근로자의 경우에도 매월 15일 기준 현재 재직자에 대해 근무일수와 상관없이 공통급을 월 정액으로 지급하여야 한다.

2) 기간제근로자관리지침 3차개정(2019.4.1)부터 급식보조비 항목이 공통급 항목에 포함되어 명칭과 금액이 변경 되었으며, 급식보조비 및 공통급은 매월 15일 현재 재직중인 자에게 월정액으로 지급하게 되어 있음.

2. 기간제근로자 한수원 계속근무이력 확인 미흡

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4조 제1항에 따르면, 원칙적으로 기간제근로자의 근무기간은 2년을 초과할 수 없다고 되어 있다.

□ 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 [시행 2018. 10. 16]

제4조(기간제근로자의 사용) ① 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서) 기간제근로자를 사용할 수 있다.

다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년을 초과하여 기간제 근로자로 사용할 수 있다.

1. 사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우
2. 휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 당해 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
3. 근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우
4. 「고령자고용촉진법」 제2조제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우
5. 전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우와 정부의 복지정책·실업대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우로서 대통령령이 정하는 경우
6. 그 밖에 제1호 내지 제5호에 준하는 합리적인 사유가 있는 경우로서 대통령령이 정하는 경우

② 사용자가 제1항 단서의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다.

또한 「기간제근로자관리지침」 제2조(정의) 제6호에는, 사업소 기간제근로자의 채용전반을 담당하는 ♥부서를 관리부서로 명시하고 있으며, 동 지침 제9조(채용방법) 제5항에 따라 관리부서는 채용과정 또는 최종 근로계약 체결전에 기간제근로자의 근무기간이 2년이 초과되지 않는지 한수원 근무이력을 확인하여야 한다.

그러나 □본부 ♥부서 담당자는 해당 기간제 근로자의 한수원 계속근무이력 확인 업무를 소홀히 하였다.

점검결과, 법률 및 지침을 위반하여 2년을 초과하여 근무한 사례는 없었으나, 계속근로기간이 2년을 초과할 경우 기간제 계약이 기간의 정함이 없는 근로계약으로 전환될 수 있는 중요한 사안이므로, ♥담당자는 채용전에 있어 해당 기간제근로자의 한수원 근무이력을 반드시 확인해야 한다.

조치할 사항

- ❖ □원자력본부장은 현재 계약기간이 종료되지 않은 기간제근로자들의 급여항목 중 과소 계상된 432,870원에 대해 정산을 시행하시고(시정)
- ❖ 앞으로 이러한 사례가 다시 발생하지 않도록 기간제근로자 급여항목에 대해 소속부서 직원 및 소속부서 자체 교육을 시행하시기 바랍니다.
(통보)
- ❖ 또한 기간제근로자 채용 시 한수원 근무이력 확인업무를 철저히 하도록 사업소 ♥담당직원에게 대해 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)